生成式人工智能背景下欧盟个人数据治理制度的新进展及其启示

何　野[1]，李文敏[2]
（1. 同济大学法学院，上海　200092；2. 重庆邮电大学网络法治研究中心，重庆　400065）

摘　要： 生成式人工智能衍生出的个人数据治理问题日益突出。欧盟聚焦目标导向、规则适配、机制重塑和技术保障，构建适应于生成式人工智能的个人数据治理体系。立足于中国治理困境，对欧盟经验进行反思性吸收，提出中国个人数据治理的优化路径：探索个人数据监管沙盒，建立事前准入、事中评估与事后退出程序，促进个人数据保护与安全使用的动态协同；增设优位利益豁免规则，拓展个人数据处理的合法性基础，缓解知情同意的适用困境；构建训练语料披露机制，提升个人数据治理的适配性与敏捷性，回应生成式人工智能训练需求的复杂性；完善技术治理体系，推动合成数据、可信计算与匿名评估等技术的协同发展，提升模型运行中个人数据的可控性与安全性。

关键词： 生成式人工智能；个人数据治理；欧盟经验；《通用数据保护条例》；《人工智能法案》
中图分类号： D922.1；TP18　**文献标识码：** A

DOI:10.13580/j.cnki.fstc.2026.02.011

The New Progress and Enlightenment of the EU Personal Data Governance System under the Background of Generative Artificial Intelligence

He Ye[1], Li Wenmin[2]
(1. Shanghai International College of Intellectual Property, Tongji University, Shanghai 200092, China;
2. School of Economics and Management, Tongji University, Shanghai 200092, China)

Abstract: The governance issues surrounding personal data generated by artificial intelligence are becoming increasingly prominent. The EU has focused on goal orientation, regulatory adaptation, institutional restructuring, and technological safeguard to establish a personal data governance system tailored for generative artificial intelligence. Based on the governance challenges faced by China, this paper reflects on and assimilates the experiences of the EU, proposing optimization pathways for China's personal data governance: exploring a personal data regulatory sandbox to establish procedures for pre-entry, in-process assessment, and post-exit, fostering dynamic synergy between personal data protection and secure usage; introducing a priority interest exemption rule to expand the legal basis for personal data processing and alleviate the challenges in applying informed consent; establishing a training data disclosure mechanism to enhance the adaptability and agility of personal data governance in response to the complexities of generative AI training

基金项目： 国家社科基金一般项目“人工智能体行为的法律挑战、重构与规制路径研究”（25SGC083），重庆市社会科学规划重点项目“重庆提升数据安全治理监管能力研究”（25CXZD20），重庆市公安机关网络安全法律咨询委员会技术支撑中心项目（E20240135）。
收稿日期： 2025-09-24
作者简介： 何野（1998—），男，重庆彭水人，博士研究生，研究方向为数据法学。

中国知网　https://www.cnki.net

demands; improving the technological governance system by promoting the coordinated development of technologies such as synthetic data, trusted computing, and anonymous evaluation to enhance the controllability and security of personal data during model operation.
Key words: Generative artificial intelligence; Personal data governance; EU experience; GDPR; AIA

0　问题的提出

生成式人工智能发挥效用的前提是对训练语料的大规模采集及深度处理，而训练语料中包含大量来源复杂的个人数据[1]。生成式人工智能的核心技术原理是在预训练阶段，通过挖掘训练语料中的词元间概率分布关系，并将其以参数形式存储于模型中，然后以提示词为基础，依据自回归方式不断预测和输出下一个词，从而生成符合提示词的完整内容[2]。技术革新使得个人数据采集、存储和利用等活动变得更加普遍且复杂，个人数据的治理问题日益突出。针对网络环境下的个人数据治理需求，已建立了多层次、多部门的治理体系[3]。在生成式人工智能兴起后，出台了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，通过确立个人数据治理的引致条款，为既有规范延伸至生成式人工智能领域提供了转介通道。但由于既有的个人数据治理体系在设计之初未充分预见生成式人工智能的技术特性，导致治理效果大打折扣，难以满足动态化、差别化的个人数据治理需求。欧盟作为全球数字治理的引领者，针对生成式人工智能背景下的个人数据治理问题，构建了以《通用数据保护条例》（简称 GDPR）、《人工智能法案》（简称 AIA）及多项执行性指南为核心的制度体系，形成了相对完整的个人数据治理框架。其治理经验为构建符合我国技术现实与制度需求的本土化路径提供了重要参照。通过对欧盟制度的辩证分析，结合我国现实情况，探索构建兼具前瞻性、操作性与包容性的个人数据治理体系，力求为我国数据治理制度优化提供理论支撑。

1　生成式人工智能背景下欧盟个人数据治理制度的新进展

欧盟积极回应生成式人工智能发展对个人数据治理提出的新挑战，聚焦价值目标、治理规范、程序机制和技术工具，构建了一套适配性强的个人数据治理体系，如图 1 所示。

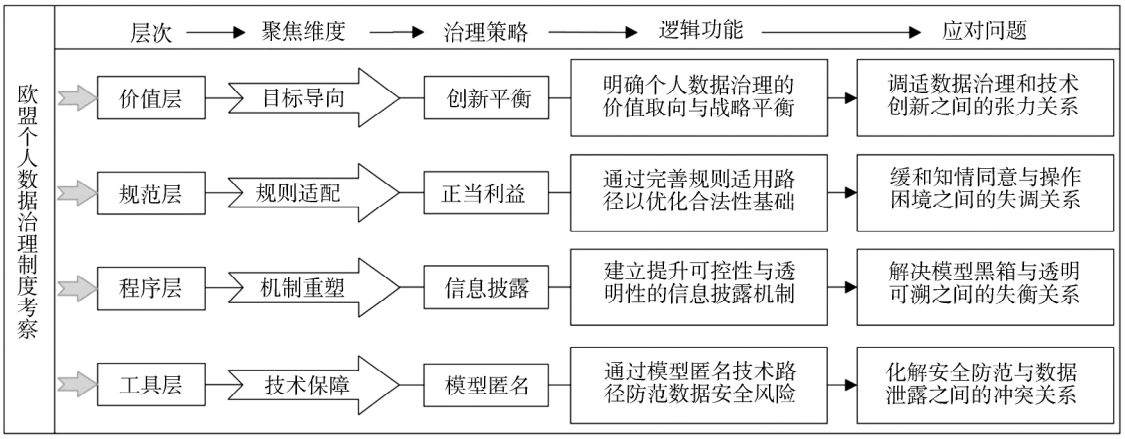


图 1　生成式人工智能背景下欧盟个人数据治理制度的新进展

1.1　目标导向：以“创新平衡”调适数据治理与技术创新的张力关系

在生成式人工智能时代，个人数据作为算法迭代与模型涌现的重要基础资源，其治理目标面临日益复杂的平衡难题[4]。GDPR 确立了全球最严格的个人数据治理框架，其在面对生成式人工智能时，暴露出治理刚性与创新活力之间的张力。为应对个人数据保护与技术发展弹性之间的制度矛盾，欧盟在制度设计中引入“创新平衡”的目标导向，试图在权利保障与技术演化之间寻找动态调适机制，并通过以下制度安排推进创新平衡。一是发布《2025—2027 年数字欧洲计划工作方案》

中国知网　https://www.cnki.net

《人工智能大陆行动计划》等文件，通过数据空间整合、保障生成式人工智能提供者可获得高质量数据等方式提高治理弹性，最大限度支持生成式人工智能的开发与部署。二是放宽特殊场景的个人数据处理约束。针对高风险人工智能的偏见检测和纠正需求，模型提供者可例外地处理特殊类别个人数据。但受到技术限制，处理过程中必须采取最先进的数据安全和隐私保护措施，并在目的达成后及时删除数据。三是赋予个人数据二次处理自由度。在监管沙盒中，模型提供者可基于开发、测试、验证等目的二次处理因其他目的合法收集的个人数据；可在真实世界测试中收集输入指令、用户反馈等数据，以评估系统的性能和安全性。四是构建个人数据自由流动和可信利用机制。《欧盟机构个人数据保护及自由流动条例》细化了政府机构处理和传输个人数据的规范。《数据治理法案》通过数据再利用机制、数据利他主义等制度调适数据保护和数据共享之间的矛盾。《数据法案》构建了个人数据自由流动和利用制度，涉及数据利用的主体、方式和规则等内容。

1.2　规则适配：以“正当利益”缓解数据处理与知情同意的适配困境

根据 GDPR 第 6 条第 1 款规定，个人数据处理的合法性基础包括正当利益情形。关于正当利益规则是否可以作为生成式人工智能训练和部署过程中个人数据处理的法律依据，以及当其作为法律依据时生成式人工智能场景下正当利益的评估标准、程序、方式和考虑因素等问题，欧盟各成员国数据保护机构意见不一。对此，欧盟数据保护委员会（EDPB）发布《关于人工智能模型中个人数据处理的特定数据保护问题的第 28/2024 号意见》（简称《第 28/2024 号意见》）。其指出，将“正当利益”作为开发和部署生成式人工智能时个人数据处理的合法性基础具有恰当性。这不仅明示正当利益规则适用于生成式人工智能的正式地位，还对《基于正当利益规则处理个人数据的指南》中“正当利益的累计条件”在生成式人工智能场景中的具体适用提出了详细指导。一是通过场景举例方式划定正当利益的界限。《第 28/2024 号意见》指出，开发生成式人工智能以检测欺诈性内容、改进信息系统中的威胁检测、开发会话服务以协助用户等，属于生成式人工智能场景下的合法利益。二是细化生成式人工智能场景下个人数据处理的必要性测试要求。必要性测试应结合数据最小化原则，审查个人数据处理的必要性，包括评估个人数据处理量是否与生成式人工智能预期的合法利益成比例，以及是否存在对数据主体侵扰性更低的可替代手段。三是明确生成式人工智能场景下个人数据处理的平衡性测试内容。即要求在人工智能开发和部署阶段，识别和描述数据处理对数据主体权利、自由和利益的影响，评估数据主体的合理期待。并且，提供无条件的“选择退出”机制和删除权行使机制。四是提供一份缓解个人数据风险的技术措施清单。包括假名化、提高透明度和在训练语料中掩码个人数据等，以降低数据处理对数据主体的潜在影响。

1.3　机制重塑：以“信息披露”应对技术黑箱与透明可溯的错位难题

在生成式人工智能数据治理中，透明度是最有效的治理工具之一。但生成式人工智能呈现涌现特征，导致其内部决策逻辑难以清晰呈现[5]。“技术黑箱”冲击了数据治理中的透明性要求，不仅削弱数据主体对自身数据流向和用途的认知与掌控，也削弱监管机构的合规判断能力与责任归责能力[6]。对此，欧盟提出以“训练语料信息披露”为核心的透明性机制重塑路径，试图通过法律义务驱动、标准模板引导和多层信息结构，实现对生成式人工智能中个人数据处理活动的可见化、可解释化与可问责化。基于个人数据被广泛用于生成式人工智能训练的安全性考量，AIA 将披露范围扩展至版权数据、个人数据等其他数据。AIA 第 53 条第 1 款第 d 项规定，除科研目的外的通用生成式人工智能提供者均需遵守这一强制性披露要求，披露训练语料信息。2025 年 2 月，欧盟人工智能办公室发布《关于人工智能模型训练语料内容的足够详细摘要的标准模板（初稿）》（以下简称《披露模板》），细化了披露要求，推动信息披露机制的具体实施。《披露模板》中要求的披露内容相当广泛，涵盖个人数据的来源、授权、预期用途、收集方法、预处理、风险评估、偏见与公平性评估、文档与版本控制等方面。训练语料信息披露制度具有助力法律问责和技术改良的工具价值，能有效保障主体权益和提高信赖利益[7]。通过标准化模板，欧盟将抽象的法律规范转化为具体执

中国知网　https://www.cnki.net

行准则，显著提高了监管效率和数据合规成效。这种强制披露技术及数据处理细节的手段，有助于降低生成式人工智能中个人数据处理活动的“黑箱”特征。

1.4　技术保障：以“模型匿名”防范数据聚合与逆向推导的泄露风险

在生成式人工智能训练过程中，高频率地嵌入个人数据，并通过权重参数、特征空间和语义嵌入等形式被“固化”进模型结构，导致模型在推理、对话或生成过程中，可能以非预期方式泄露原始个人数据内容[8]。为化解个人数据安全防范与模型泄露之间的冲突关系，欧盟强化工具层的技术供给，通过模型匿名技术路径提高个人数据安全指数。AIA 要求生成式人工智能提供者采取多层次的技术保护措施，包括数据清理、假名化、脱敏处理、严格访问控制、到期删除等，防止个人数据及间接识别性数据的泄露。还强调根据数据特征和样本规律，采用差异化的数据量化方法，提升数据保护的有效性。在此基础上，《第 28/2024 号意见》提出了“模型匿名”，即要求生成式人工智能提供者在模型开发、训练和部署等阶段实现匿名化，保证任何数据主体信息在数据收集完成后不能被追溯查询。EDPB 提出了模型匿名的两项核心判断标准：一是个人数据被直接提取或追溯的可能性极低；二是任何人难以通过生成式人工智能查询或获取个人数据。对生成式人工智能的匿名性主张采取逐案评估模式。评估过程中，监管机构需综合考虑模型设计、数据来源、训练方法、模型部署、运行环境、挖掘成本、模型可能引申推测出的信息等因素，进而作出匿名性评估结论。对于未采取有效匿名化措施的模型提供者，将被认定为其未履行 GDPR 第 5 条第 2 款规定的可问责义务。

2　生成式人工智能背景下欧盟个人数据治理制度的评析

欧盟制度在全球范围内产生了显著示范效应，但在实际运行过程中仍面临目标遇阻、规则滥用、机制失衡和保障乏力等困境，如图 2 所示。对欧盟制度的反思性评析，有助于厘清其制度张力与内在局限，为我国制度优化提供重要借鉴。

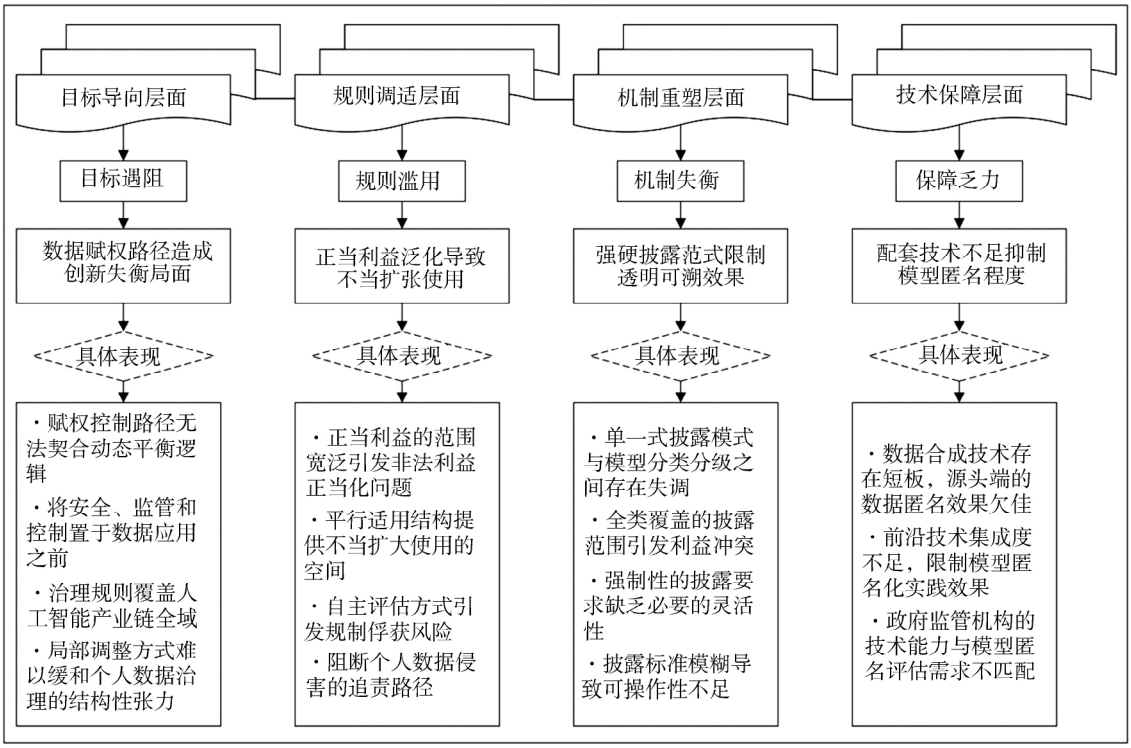


图 2　生成式人工智能背景下欧盟个人数据治理制度的评析

中国知网　https://www.cnki.net

2.1　目标遇阻：数据赋权路径造成创新失衡局面

欧盟遵循权利确认和保护的逻辑，通过授权立法赋予主体数据权利的方式构建个人数据权利体系[9]。然而，数据赋权路径严格限制了个人数据的采集、分析和共享，弱化了创新平衡导向下人工智能创新竞争的训练语料基础。一是赋权治理路径难以契合生成式人工智能个人数据动态治理逻辑，无法满足差异化治理需求和实现个人数据风险控制要求，显现出失灵化问题。二是将安全价值、统一监管和赋权控制置于数据应用之前，导致生成式人工智能提供者对个人数据的实际应用受限，抑制个人数据在生成式人工智能开发和部署中的价值利益。三是制定覆盖生成式人工智能产业链的数据治理规则，导致个人数据难以大规模聚集。通过赋予数据主体权利，对人工智能研发、部署、上市前和上市后等阶段进行监管，要求其提供者、分销商、授权代表、进口者、部署者等主体尊重数据权利并承担数据安全保护责任，从而限制数据价值释放的深度和广度。四是试图通过宽松的法律适用和创设例外的局部调整措施，在现有框架中寻求创新和监管之间的平衡。然而，AIA 虽对模型偏见检测和纠正、监管沙盒、真实世界测试场景提出了较为弹性的个人数据治理规范，但 AIA 并未设立专门章节来规范生成式人工智能中个人数据处理问题。《第 28/2024 号意见》虽肯定了适用“正当利益”的恰当性，但仍提出了严格的适用条件和监管机制。这些碎片化的调整方式尚未综合考虑既有的个人数据治理模式、生成式人工智能发展进程、语料库建设需求等因素，未能从根本上缓和个人数据治理强度，导致治理模式与创新平衡之间的结构性张力持续存在。

2.2　规则滥用：正当利益泛化导致不当扩张使用

基于知情同意的个人数据处理机制，已无法适应生成式人工智能产业模式的多元性和复杂性。欧盟正通过适用正当利益规则以化解大规模数据处理的合规困境。然而，在生成式人工智能复杂技术、利益多元和场景通用的趋势下，正当利益规则的滥用概率较高。一是正当利益的范围过于宽泛，引发非法利益正当化。正当利益具有法律、经济及其他性质，这提供了过度解释的空间。《第 28/2024 号意见》虽然肯定了正当利益在生成式人工智能开发和部署阶段的适用性，但未对生成式人工智能场景下正当利益的具体构成要件和界定标准作出明确规定，仅通过场景列举的方式难以应对生成式人工智能深度嵌入社会的特性，无法提供实质性指导。二是合法性基础的平行适用结构，提供不当扩大使用的空间。《正当利益指南》明确指出，GDPR 第 6 条规定的不同合法性基础之间不存在优先顺序。这种平行适用结构可能导致生成式人工智能提供者基于错误认识、限制较少、范围模糊等因素，频繁且大范围地适用正当利益规则处理数据，从而扩大其适用范围。三是自主评估方式存在规制俘获风险。在正当利益评估机制中，生成式人工智能提供者既是数据处理者又是评估主体，这种双重角色使其难以保持中立立场。在利益最大化驱动下，数据处理者难以实质性遵从公共性规制目标，通过自主裁量空间影响评估结果，导致必要性测试和平衡性测试的预期效果落空。

2.3　机制失衡：刚性披露范式限制透明可溯效果

在生成式人工智能治理中，信息披露机制是确保数据透明性和可追溯性的核心制度设计。欧盟通过构建全面的训练语料披露制度，试图解决数据透明性问题。但在披露范围、披露标准、履行模式、例外情形上的设计呈现出单一性和强硬化特征，引发“失之于严”问题。一是单一式披露模式与模型分类分级之间存在失调。AIA 第 53 条对通用人工智能设定统一的披露义务，相对忽视了其他人工智能的披露要求。这种披露范式未能充分考虑模型类型、应用场景、迭代频率和参数优化等因素，披露内容与风险程度的适配性低，导致低风险人工智能承担过高的合规成本，对高风险人工智能的针对性不足。二是全类覆盖的披露范围引发利益冲突。训练语料承载着生成式人工智能提供者的核心竞争利益，而欧盟要求披露所有训练语料信息及部分技术细节，远超出个人数据、版权信息等必要范畴。这种过度披露要求与企业的商业利益保护需求形成冲突，导致模型提供者采取消极配合态度，影响披露内容的真实性和可靠性。三是强制性的披露要求缺乏必要的灵活性。欧盟将信息披露作为强制性义务，除专业或研究目的模型外，通用人工智能均需遵守。初创企业和中小企业可能难以承担详细文档所需的成本要求，导致合规成本与收益失衡。四是披

中国知网　https://www.cnki.net

露标准模糊性降低可操作性。信息披露的“详尽程度”缺乏量化标准，难以平衡透明度要求与个人数据、商业秘密保护之间的关系。此外，技术术语的可理解性不足、法律规范的兼容性欠缺、执行机制不明确等问题，削弱了信息披露机制的实际效果，可能导致其沦为形式合规工具而非实质性透明度提升手段。

2.4 保障乏力：配套技术不足弱化模型匿名程度

欧盟正从单项数据匿名转向整体模型匿名。模型匿名机制是平衡数据利用与隐私保护的关键技术路径。生成式人工智能时代，数据治理规范的有效实施在很大程度上依赖于与其相适应的技术支持体系[10]。然而，欧盟在推进模型匿名化的实践中，面临配套技术短缺问题。一是数据合成技术存在短板。在生成式人工智能训练中，使用合成数据能够强化数据隐私保护和矫正数据集不平衡问题，在源头上实现数据的去标识化、匿名化，从根本上解决模型训练过程中侵犯个人数据的问题。然而，欧盟现有规范对合成数据技术的重视程度不足，未能充分发挥其在模型训练中的隐私保护潜力。二是前沿技术集成度不足，限制匿名化的实施效果。尽管欧盟初步确立了技术治理框架，但在人工智能、匿名处理、加密控制和区块链等关键技术的应用上仍存在明显短板。访问控制技术、数据加密技术和数据匿名技术的综合应用不足，难以构建多层次、全流程的匿名化体系。技术生态的不完善，使得难以应对复杂的数据追溯、再识别和泄露风险。三是监管机构的技术能力与匿名化评估需求不匹配。欧盟治理体系过度依赖制度性约束，政府机构在技术治理中的能动性不足。监管机构缺乏先进的匿名化评估和监测工具，难以有效验证模型的匿名化程度，也无法及时发现和应对数据泄露风险。

3 生成式人工智能背景下欧盟个人数据治理制度的启示

生成式人工智能的数据处理过程呈现规模化、自动化和隐蔽化等特征，导致我国个人数据治理存在以下问题。一是权利保护导向与技术创新需求之间存在制度张力。当前个人数据治理采取权利保护的基本范式，“权利范式”衍生出的个人数据控制机制，严格限制了生成式人工智能训练语料库的构建和更新，导致训练语料资源稀缺和分配不均。二是个人数据处理的合法性障碍。知情同意是个人数据处理的核心准则，但生成式人工智能语料体量巨大且技术自主性高，导致知情同意难以从“纸面上的法律”转变为“行动中的法律”。三是个人数据透明机制与技术黑箱的匹配错位。个人数据被广泛用于生成式人工智能训练，但模型提供者对个人数据的使用缺乏详细记录或拒绝公开训练语料信息，导致个人数据的处理和治理处于无序状态。四是个人数据治理的技术工具建设滞后。将明文数据转为密文数据的去标识化和匿名化处理有助于减少数据安全风险[11]。随着生成式人工智能深度挖掘和再识别能力不断迭代升级，可在去识别化的数据库中重新识别和逆向还原出个人数据，这些数据可能在未来的人机交互中呈现，引发数据泄露和安全问题。面对生成式人工智能发展下的个人数据治理挑战，欧盟在制度设计中展现出动态协调与前瞻治理的特征，其多层次、多路径的治理体系为我国相关制度建设提供了有益借鉴。结合我国数据治理实践需求与制度基础，提出从目标调适、规则优化、机制更新和技术保障 4 个方面切入，完善适应于生成式人工智能的个人数据治理体系，如图 3 所示。

3.1 目标调适：探索个人数据监管沙盒以兼顾保护与使用

个人数据兼具个人属性和公共流通属性，个人数据治理应与国家发展、社会利益、经济效率等价值相平衡。对此应将治理目标从权利保护转向公平、合理和安全使用。通过积极探索个人数据监管沙盒制度，对权利保护范式进行适度松绑，从而在发展利益和个人权益之间取得平衡。以下将从事前准入、事中运行和事后退出维度展开个人数据监管沙盒的制度设计。

第一，明确个人数据监管沙盒的事前准入标准。监管资源的有限性要求监管者设定一定的准入标准[12]。一是围绕安全性、市场效益、数据规模 3 个核心指标构建准入标准。在安全性维度，要求生成式人工智能提供者对个人数据的风险特性、安全指数、预期目的、保障措施等内容予以披露，确保数据风险可控且不会外溢至沙盒之外。在市场效益上，则要求进入沙盒测试的数据产品或服务具有较大的社会效益和市场前景，以凸显数据

中国知网 https://www.cnki.net

创新与以人为本相一致的原则。在数据规模维度，考虑到个人数据与人身财产安全和权益直接挂钩，具有高度敏感性，因此对涉及大规模个人数据处理的生成式人工智能创新项目放宽准入。对于符合以上 3 项准入标准的生成式人工智能提供者，可申请监管沙盒测试。二是建立敏捷性准入机制。制定优先进行监管沙盒的试点清单，并对适用于公共安全、数字经济、生态环保等国家重大利益领域的生成式人工智能提供者，或对中小企业和初创企业，适当提高其进入监管沙盒的机会。

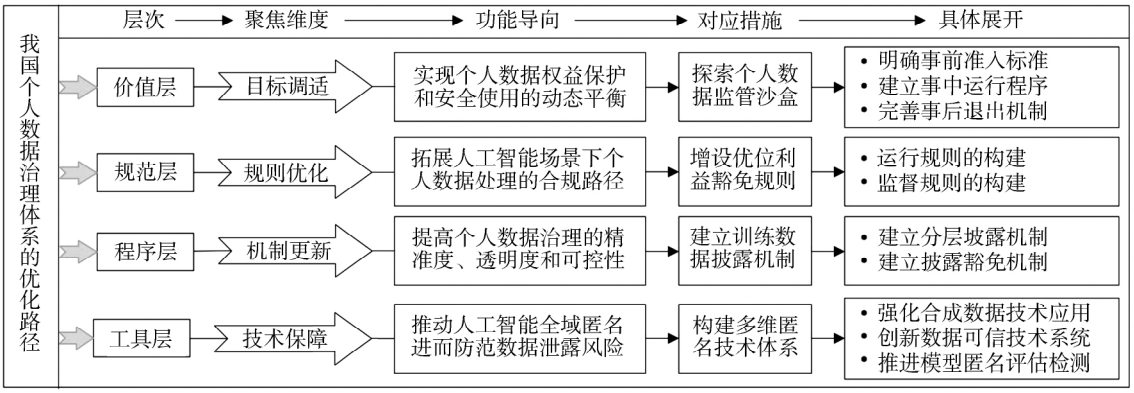


图 3　生成式人工智能背景下我国个人数据治理体系的优化路径

第二，建立个人数据监管沙盒的事中运行程序。监管沙盒的运作制度应遵循合作规制、责任放宽、试验性治理与常规治理相衔接的原则。一是构建多元共治的沙盒参与机制。监管沙盒的参与主体不应仅限于监管者和被监管者。秉持合作治理原则，将代表性企业、行业组织、社会团体、专家组、志愿者等主体纳入监管沙盒测试之中，提高沙盒测试的多元性、科学性和共识性。二是增加责任豁免机制。放宽个人数据处理限制，在数据安全且合理使用的前提下，允许生成式人工智能提供者在监管沙盒中处理因其他合法目的收集的个人数据，推动生成式人工智能的研发、测试和部署。同时，推进违法责任豁免，但仅豁免行政责任中的严格责任，民事责任和刑事责任不可豁免[13]。三是开展个人数据审计。数据审计是针对数据安全、质量、共享、处理等内容的审查性工作。在监管沙盒中，应注重对数据来源、数据投毒、数据篡改、数据标注、存储位置、存储安全等内容的审查，防范数据质量和安全风险。

第三，完善个人数据监管沙盒的事后退出机制。构建系统化的监管沙盒退出机制需重点完善以下环节。一是监管沙盒中个人数据的妥善处置。生成式人工智能提供者应在沙盒结束或数据存储期限截止时，立即删除个人数据。政府机关需对退出沙盒后的个人数据存储和使用活动进行持续性监管。二是建立专业化的测试评估和处置机制。监管者与技术企业、行业组织和专家人员共同对生成式人工智能中个人数据处理的合规性、安全性和稳定性进行评估，并作出客观、准确、全面的测试结论和报告。监管主体基于测试评估报告，依据比例原则对监管沙盒测试项目作出直接通过测试、附条件通过测试或不予通过测试的分级处置决定。三是编制和公开监管沙盒退出报告。报告应详细记录监管沙盒中个人数据处理过程、风险、防控措施和积累经验等内容。四是提高监管沙盒与其他制度的衔接性。以地方立法引导先行先试的思路，建立监管沙盒退出机制与市场准入机制之间的制度勾连，创制试验性治理和常规治理的过渡空间，推动生成式人工智能中个人数据的安全和广泛应用。

3.2　规则优化：增设优位利益豁免规则以拓展合法性空间

生成式人工智能背景下知情同意规则趋于形式化[14]。有必要探索建立优位利益豁免机制，即当生成式人工智能提供者处理个人数据的预期利益优于数据主体权力和利益时，无需取得个人同意而可直接进行处理，以减轻知情同意的失效问题。

第一，构建优位利益豁免规则的运行机制。一是以“刚性位阶+柔性裁量”为核心构建优位利益

中国知网　https://www.cnki.net

评估模式。优位利益豁免规则的适用前提是确认预期利益为优位利益。我国可以在法律和社会共识所确认的、较为稳固的价值利益排序上，遵循高位阶利益优于低位阶利益的评估逻辑。对于同一位阶的利益冲突，通过具体案情分析，综合考量合法性、社会效益最大化及促进数据流动等原则进行灵活裁量，形成兼具原则性与灵活性的动态利益评估秩序。二是设计个人数据处理前的告知程序。生成式人工智能提供者在基于优位利益而处理个人数据之前，应以可视化的方式将利益评估结果、备案情况、必要性、潜在影响、安全措施、反馈渠道等内容告知数据主体，保障数据主体的知情权、查阅权等权利。三是强化个人数据影响评估。评估个人数据处理对优位利益的实现是否具有必要性，处理的数据规模是否控制在最小必要范围内，是否存在依赖性更小的其他方式等。此外，基于生成式人工智能从开发到部署使用的全过程，建立常态化监测手段，对个人数据安全、生成内容安全、问题拒答等开展评估。

第二，构建优位利益豁免规则的监督机制。优位利益豁免规则以促进数据流通利用为价值取向，客观上弱化了信息主体的自主决定权。因此，需通过强化决策监管和完善救济机制等方式施以必要的制度约束。一是建立利益评估结果的备案审查制度。将优位利益评估的过程和结果向监管部门进行登记和备案。备案的内容包括但不限于优位利益、劣位利益、评估方式、评估技术、个人数据来源、规模、级别、载体、使用范围、安全措施等信息，以便事后审查监督和责任追究。二是强化针对优位利益和劣位利益的持续跟踪监测。政府机关、行业组织等多元主体需采取措施，对优位利益、劣位利益的内容、是否发生改变、是否受控等进行追踪监测，实时识别、归纳和评估数据处理活动是否超出备案范围，以保证严格按照预定方案处理个人数据。三是建立选择退出机制。数据主体基于对利益评估过程和结果的知悉，当其主张生成式人工智能提供者的预期利益并非优于个人权益并得到政府机关认可时，有权拒绝。

3.3　机制更新：建立动态分层披露范式以提升治理精准度

在透明度议题下，涵盖个人数据的训练语料披露具有增进权益保护、法律问责、技术改良、社会信任等多元价值[7]。我国需要在法律层面制定训练语料披露制度，对个人数据使用不记录、不公开的产业实践进行纠偏和规范。对此，根据生成式人工智能的功能、类型及风险不同，构建分层性的训练语料信息披露机制。

第一，建立分层披露机制，提高披露内容与模型类型的适配性。一是对低风险人工智能配置以“自愿或报告”为核心的披露规范。鼓励该类模型提供者披露涉及个人数据的语料信息，但是否披露或披露何种内容由其自主决定。对于选择不披露的模型提供者，负有向监管机构报告和解释的义务。嵌入“选择权”可提高规则应对市场环境变化的敏捷性，而“报告和解释”能够向社会传递企业的负责任信号，增强社会信任。二是对中风险人工智能配置“强制和归纳式”的披露规范。即此类模型的提供者不具有是否披露的自由度和选择权，实行强制披露。但披露内容的范围和标准可适度放宽，不要求详细披露各数据集合的具体情况，只需对主要数据集合及其他零散数据进行摘要式披露即可。三是对高风险人工智能配置“强制和明细式”的披露规范。即披露程序上实行强制披露，披露内容上要求进行清单式披露，尽量将训练语料信息进行逐一披露。当模型进行修改或微调时，及时对该修改或微调中涉及的个人数据等信息进行披露。

第二，配置披露减免机制，提高信息披露与技术发展的契合性。披露义务的减免为原则性规范的适用提供了回旋余地和缓冲空间，避免一刀切式的规定引发僵化适用问题。一是减轻或免除包括初创企业在内的中小企业的披露义务。中小企业可能面临较大的披露负担，因此需对其予以例外关照。适当简化合规披露方式以维护市场竞争，防止过度提高市场准入门槛而激化市场寡头化问题。二是对隐私保护或权利冲突情形设置例外规定。训练语料是一种聚合性权益客体，涉及隐私权、个人信息权益、商业秘密、知识产权和国家安全等权益形态[15]。当个人数据训练信息的披露会侵害隐私权或其他权益时，则需对此问题作出例外的披露规定。三是对于科研目的的生成式人工智能提供者，赋予披露豁免权，促进技术研究和创新。

中国知网　https://www.cnki.net

3.4　技术强化：构建多维匿名技术体系以提高数据安全性

第一，强化合成数据技术应用，提高模型训练端的匿名性。合成数据技术作为一种隐私增强工具，旨在通过深度学习模型、预设数学模型、概率分布模拟等手段，捕捉真实数据中的统计和分布特征，生成符合特定条件、分布规律和去识别化的合成数据。合成数据可在源头上实现数据的去标识化，提高个人数据保护成效。此外，合成数据可以扩充生成式人工智能训练的可利用数据资源，提高模型的通用性、适应性和安全性。为提供和保障合成数据的质量，需要综合运用交叉验证、真实数据验证、参数矫正等方法，识别和修正合成数据中的高敏感性、错误和异常等问题。建立合成数据标识和追溯机制，提高合成数据与真实数据之间的可区分性和可追溯性。

第二，创新数据可信技术系统，提升模型运算端的可信性。一是采取高斯过程回归、主成分分析等算法技术删除敏感数据，降低个人数据的敏感性。二是应用私有云计算系统，基于强大算力对个人数据进行无状态计算和端到端加密，防止个人数据被追溯和被定位。结合电子签名、身份验证、同态加密、动态访问控制等技术，根据实时情况自动调整和控制个人数据访问权限，提高数据全生命周期的可信性。三是推进人工智能、联邦学习、区块链、差分隐私等技术与个人数据治理的连接融合[16]。推进设计型监管这一具有前瞻性与合规性的新型监管方式[17]，探索可解释人工智能，借助机器学习优化安全协议或安全检测，有效降低数据治理成本，满足自动化合规要求[18]。

第三，推进模型匿名评估检测，增强模型输出端的安全性。一是采取逐案评估模式。生成式人工智能不可能在所有情况下都呈匿名状态，因此，需结合人工智能设计结构、训练方式、服务功能、适用对象等因素，进行定制化、逐案化、彻底化的评估。二是建立强制与自愿相结合的评估方式。基于分级思路，对于高风险和中风险人工智能，采取以固定周期评估为主、以特殊事件评估为辅的强制评估机制，对低风险人工智能适配自愿评估机制。三是明确模型匿名标准。宜采取“合理可能性”标准，即模型提供者或其他主体使用所有合理手段，从模型中直接或间接获取的个人数据量极少、概率极低时，达到匿名化状态。四是根据匿名化等级设置分级处理机制。模型匿名化等级可分为低、中、高三级，匿名性越低表明风险越高，配套措施则应越严格。对于匿名性较低的模型，应采取严格的外部与内部措施相结合的方式，加强个人数据的安全检测、预警和防护。必要时，可限制其进入某些领域或提供某种服务。匿名性适中的模型，在配置监测预警、应急处理等安全措施的前提下，可进入市场提供服务。对于匿名性高的模型，由于风险可控，则无需采取过于严格的处理措施，对其安全性、使用环境等加以合理约束即可。

4　结语

生成式人工智能的快速演进深刻改变了个人数据的收集与使用方式，导致个人数据治理面临巨大挑战。如何保障个人数据安全并兼顾生成式人工智能的创新发展，成为亟须回应的关键议题。对此，欧盟在目标导向、规则适配、机制重塑与技术保障维度开展积极探索，以提高个人数据治理体系与生成式人工智能技术特征的匹配度。借鉴欧盟经验，结合我国治理实践与监管需求，提出通过构建个人数据监管沙盒、引入优位利益豁免规则、设计训练语料披露机制和建设多维技术支撑，优化我国的个人数据治理体系。随着技术的加速演进与应用边界的不断拓展，个人数据治理理论体系、制度安排与实践机制也需持续演化。未来应加强对域外治理动态的追踪研究，推动国内制度的试验性治理与渐进式转型，构建自主可控、安全可靠的数据治理新格局。

参考文献：

[1] 施锦诚，王迎春．大模型创新变革：新模式、新挑战与新趋势[J]．中国科技论坛，2024（7）：31－40.
[2] 黄锫．人工智能大模型训练数据的风险类型与法律规制[J]．政法论丛，2025（1）：23－37.
[3] 王利明，丁晓东．论《个人信息保护法》的亮点、特色与适用[J]．法学家，2021（6）：1－16.

（下转第 171 页）

中国知网　https://www.cnki.net

[R]. Washington, DC: The National Academies Press. 2020. https://doi.org/10.17226/25990.
[14] 郭哲，王晓阳. 美国的人才吸引战略及其启示 [J]. 科技管理研究，2019，39（23）：60-66.
[15] BATALOVA J. H-1B. 2010 Temporary Skilled Worker Program [EB/OL]. Migration Policy Institute（2010-10-7）[2025-11-17]. https://www.migrationpolicy.org/article/h-1b-temporary-skilled-worker-program.
[16] 吴雪萍，袁李兰. 美国研究型大学研究生创新人才培养的基础、经验及其启示 [J]. 高等教育研究，2019，40（6）：102-109.
[17] 田芬. “美国人工智能计划”中的教育使命与策略：基于美国政府 2019—2020 年系列报告解析 [J]. 比较教育研究，2021，43（3）：15-23.
[18] 赵刚，谢祥. 拜登政府科技政策及其对华科技竞争 [J]. 当代美国评论，2021，5（3）：58-75，122-123.
[19] Information Technology& Innovation Foundation. Five bold steps toward a reimagined American innovation agenda [EB/OL].（2021-02-01）[2025-11-17]. https://itif.org/publications/2021/02/01/five-bold-steps-toward-reimagined-american-innovation-agenda/.
[20] National Economic Council and Office of Science and Technology Policy（NEC&OSTP）. A Strategy for American Innovation: Securing Our Economic Growth and Prosperity [EB/OL].（2011-02）[2025-11-17]. https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/uploads/InnovationStrategy.pdf.
[21] National Economic Council and Office of Science and Technology Policy（NEC&OSTP）. A Strategy for American Innovation [EB/OL].（2015-10）[2025-11-17]. https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/strategy_for_american_innovation_october_2015.pdf.
[22] National Economic Council and Office of Science and Technology Policy（NEC&OSTP）. 2023 Progress Report on the Implementation of the Federal Stem Education Strategic Plan [EB/OL].（2024-4-10）[2025-11-17]. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2024/04/2023-CoSTEM-Progress-Report.pdf.

（责任编辑　刘金霞）

（上接第 17 页）

[4] 谢永江，杨欣睿. 论数据合理使用的理论逻辑及制度完善 [J]. 重庆邮电大学学报（社会科学版），2025，37（3）：77-87.
[5] 谢波，陈晨. 人工智能算法安全治理的欧美经验与中国路径 [J]. 中国科技论坛，2025（8）：172-180.
[6] 吕姝洁. 生成式人工智能侵权因果关系认定的理论困境与纾解路径 [J]. 重庆邮电大学学报（社会科学版），2025，37（6）：92-102.
[7] 李安. 人工智能训练数据的版权信息披露：理论基础与制度安排 [J]. 比较法研究，2024（5）：136-152.
[8] 位涛涛. 生成式人工智能训练数据的侵权风险与规制路径 [J]. 青海民族大学学报（社会科学版），2025，51（4）：179-189.
[9] 梅傲，陈子文. 欧盟的算法歧视规制及中国应对 [J]. 德国研究，2024，39（3）：79-100.
[10] 卢安文. 生成式人工智能：风险、监管与治理模式探究 [J]. 重庆邮电大学学报（社会科学版），2025，37（3）：113-121.
[11] 玛丽亚木·艾斯凯尔. 合成数据：生成式人工智能数据训练中隐私保护和数据利用并行的新路径 [J]. 图书馆建设，2025（4）：111-119.
[12] 林梓瀚，刘羿鸣，袁千里. 自贸区数据跨境流动监管沙盒机制：理论证成与制度建构 [J]. 中国科技论坛，2025（5）：30-39.
[13] 杨丰一. 人工智能“监管沙盒”：理论溯源、实践考察与制度构建 [J]. 中国行政管理，2024，40（12）：25-35.
[14] 丁晓东. 从网络、个人信息到人工智能：数字时代的侵权法转型 [J]. 法学家，2025（1）：40-54.
[15] 陈俊凯. 人工智能生成内容信息披露机制构建研究 [J]. 中国科技论坛，2024（3）：160-167.
[16] 徐伟，何野. 生成式人工智能数据安全风险的治理体系及优化路径：基于 38 份政策文本的扎根分析 [J]. 电子政务，2024（10）：42-58.
[17] 郭小东. 论设计监管：数字时代科技治理的新范式 [J]. 中国科技论坛，2025（8）：43-50.
[18] 常宇豪. 论数据泄露通知制度：域外经验与中国借鉴 [J]. 重庆邮电大学学报（社会科学版），2025，37（6）：79-91.

（责任编辑　刘金霞）

中国知网　https://www.cnki.net